🔍 Аналіз торговельної марки

SoftServe University

Свідоцтво №339903 · Україна · 2023

Дисципліна: IT та правовий захист · **2025–2026**

1. Вибір торгової марки

🏷️ Загальна інформація

- **Торговельна марка:** SoftServe University
- **Охоронний документ:** Свідоцтво №339903
- **Статус:** ✅ Свідоцтво діє
- **Дата реєстрації:** 15 листопада 2023

🔑 Ключові слова

- IT-курси, освітня програма, кібербезпека
- дуальна освіта, serve, soft, softserve
- softserve university, university

softserve | university

2. Пошук в реєстрах

👤 Власник

ТОВ «СОФТСЕРВ-УКРАЇНА» · вул. Володимира Великого, м. Львів, 79053 (UA)

📦 Клас 09 — ПЗ та техніка

- Навчальні платформи та застосунки
- Цифрові матеріали (відео, аудіо, е-видання)
- Комп'ютери, мобільні пристрої, периферія
- Носії та засоби зберігання даних

📢 Клас 35 — Бізнес

- Реклама та просування освітніх продуктів
- Цифровий маркетинг і SEO
- Аналітика ринку, управління БД
- Організація онлайн-платформ

🎓 Клас 41 — Освіта

- Курси, тренінги, програми навчання
- Семінари, конференції, форуми
- Дистанційне та онлайн-навчання
- Менторство та перепідготовка

💻 Клас 42 — IT-послуги

- Розробка ПЗ, SaaS / PaaS рішення
- Хмарні обчислення та зберігання даних
- Кібербезпека та захист даних
- Тестування та моніторинг систем

3. Аналіз торговельної марки

🛡️ Що захищається

Словесний знак **«SoftServe University»** — у всіх формах написання, шрифтах та кольорах.
Захищається від будь-якого схожого позначення, що може ввести споживача в оману.

🌐 Сфера використання

💻 IT | 📢 Маркетинг | 🎓 Освіта

⚠️ Міжнародний статус

- Міжнародна реєстрація **відсутня**
- Марка є **національною** (Україна)
- Система Мадрид (WIPO) — продовження **не виявлено**

🔗 Ресурси реєстрації

- iprop-ua.com/tm/k04otzwx
- sis.nipo.gov.ua — деталі

📌 Ключові факти

- Захист у **4 класах МКТП**: 09, 35, 41, 42
- Тип знаку: **словесний**
- Дата реєстрації: **15.11.2023**

4. Аналіз компанії та стандартів

📋 Стандарти безпеки

- **ISO/IEC 27001:2022** — ISMS, Zero Trust, щорічні аудити
- **ISO/IEC 27701:2019** — управління приватністю, GDPR
- **ISO/IEC 20000-1:2018** + ITIL — управління IT-послугами
- **ISO 13485** — медичні IT-рішення

⚖️ Нормативна відповідність

- **GDPR** — персональні дані
- **HIPAA** — медична інформація
- **PCI DSS** — платіжні картки
- **NIST CSF · OWASP Top 10**

💡 Вплив на розробку

> Будь-який проект із брендом SoftServe вимагає: RBAC, шифрування, логування, SOC 2 / ISO-сумісного коду.

Обов'язкові вимоги

- 🔐 **RBAC** — ролі та права доступу
- 🔒 **Шифрування** — дані в русі та у спокої
- 📋 **Логування** — аудит подій безпеки
- 📄 **DPA + NDA** — з кожним партнером

> Порушення → розірвання контракту + штрафи + репутаційні втрати

5. Судова практика

🔎 Результати пошуку в ЄДРСР

> Пошук за «ТОВ «СОФТСЕРВ-УКРАЇНА»», «SoftServe University» у Єдиному державному реєстрі судових рішень **не виявив жодних справ** щодо порушення прав на торговельну марку (станом на березень 2026).

📌 Єдиний виявлений випадок — 14 березня 2011 року

Предмет спору: ТОВ «СОФТСЕРВ-УКРАЇНА» проти Державної податкової інспекції

- Скасування податкових рішень
- Витрати на створення об'єктів ІВ (комп'ютерні програми працівників)
- Питання ПДВ при постачанні послуг нерезидентам (IT-експорт)

> 💡 Відсутність судових суперечок щодо ТМ свідчить, що марка поки не оспорювалась — але це не знижує ризики порушення з боку третіх осіб.

6. Уявна ситуація порушення

📌 Сценарій

Команда розробляє **освітню платформу** для IT-курсів і:

- Використовує в дизайні логотип **«SoftServe University»** без дозволу
- Називає платформу **«SoftServe Dark Academia»**

⚖️ Що порушено

> п. 5 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» — свідоцтво надає власнику виключне право забороняти використання без його згоди.

👥 Хто несе відповідальність

- **Юридична особа** (розробник) — безпосереднє використання ТМ без дозволу
- **Керівник компанії** — адміністративна відповідальність за дії компанії
- **Замовник** — якщо в ТЗ явно вказано використати схожий логотип

✅ Як уникнути

1. Перевірити бази **Ukrpatent / iprop-ua.com** до старту
2. Отримати **письмову ліцензію** від власника ТМ
3. Використовувати **оригінальний дизайн** без схожості до ТМ

7. Висновок та пропозиції

📊 Висновок

- ТМ «SoftServe University» — **сильний актив** у IT-сфері
- Захист у 4 класах МКТП, топові стандарти (ISO 27001, GDPR)
- Судових спорів щодо ТМ — **не виявлено**
- Порушення несе **високі ризики**: фінансові, репутаційні, кримінальні

🚨 Ризики для розробників

- 💸 Фінансові збитки та штрафи
- 🚫 Блокування сайту / продукту
- 👤 Втрата клієнта та репутації

🛠️ Рекомендації команді

- 🔍 **ТМ-пошук** перед кожним проектом (iprop-ua.com + юрист)
- 📝 **Реєстрація власної ТМ** — якщо створюєте унікальний продукт
- 📄 **DPA + security review** — з першого дня роботи із замовником
- 🔐 **ISO 27001 / GDPR / PCI DSS** — при роботі з даними користувачів

> 🎯 Впровадити **«IP due diligence»** на етапі пресейлу — 15 хвилин перевірки значно знижують правові ризики.

Дякуємо за увагу! 🙏

🔗 **Джерела**

iprop-ua.com · sis.nipo.gov.ua · reyestr.court.gov.ua · softserveinc.com